

- ◆◆◆◆◆부 ○○○ 주임(5급)은 2016. 1. 27. 국세물납으로 위탁 받은 '경기도 화성시 △△△ △△△△' 소재 국유재산을 관리하던 중
- 2016. 7. 30. 사인이 국유재산에 불법시설물을 설치하여 식당 영업을 한다는 내용의 신고를 접수하고, 현장 탐문을 실시하여 ■■■ ■■■(이하 '■■■■■■■■')에서 무단점유 중임을 확인함
 - 2016. 8. 2. □□시청에 해당 단체가 '농지법', '식품위생법', '문화재 보호법' 등을 위반한 사실을 알림과 동시에 장애인복지회 앞 변상금 사전예고통지서를 발송함
- 그러나, ■■■■■■■■에서는 「장애인복지법」 제48조에 따라 해당 국유재산에 대하여 무상대부를 요청함과 동시에 공익적 단체임을 내세워 국가 처분이 과도하다는 불만을 토로함
- 이에 ○○○ 주임은 위법 행위를 하고 있는 장애인복지회에 무상 대부는 할 수 없음을 설명하고, 집단민원 예방을 위해 장애인복지회 관계자를 면담하는 과정에서
 - 실제 무단점유자는 ■■■■■■■■가 아니라 ■■■■■■■■ 소속 총무와 결탁한 제3자임을 확인하고, ■■■■■■■■ 내부에서 제3자에게 무단점유를 해소할 수 있도록 설득해줄 것을 부탁하였으며
 - 2016. 8. 23. 관할 지방자치단체인 □□시청에 불법시설물에 대한 행정대집행을 협조 요청하고, 이후 □□시에서 비용과 인력을 동원하여 행정대집행하기로 결정하여 무단점유를 해소함

- 이와 같이 국유재산 무단점유 사항에 대해 기타관련법 위반 사항 등을 지방자치단체에 통보하여 지방자치단체의 인력과 비용을 활용해 행정대집행을 실시하도록 노력 하는 등 행정기관과 협업을 통해 1개월 이라는 단기간 내에 무단점유를 해소하였음

【조치할 사항】

- ◇ ◆◆◆◆◆부장은 지방자치단체와 협업으로 국유재산 무단점유를 해소한 사례에 대해 직원을 격려하고 관련 내용을 다른 부점과 널리 공유하시기 바람. (통보)